فان ادّعى عشرة لم يكف لا تلزمني حتى يقول ولا بعضها وكذا يحلف فان حلف على نفيها فقط فناكل عما دونها فيحلف المدّعى على استحقاقه أو شفعة أو مالا مضافا لسبب كأقرضتك كفى لا تستحق على شيأ أو لا يلزمني تسليم شئ وحلف كما أجاب أو مرهونا أو مؤجرا بيد خصمه كفاه لا يلزمني تسليمه أو ان ادّعيت ملكا مطلقا فلا يلزمني تسليمه أو مرهونا أو مؤجرا فاذكره لاجيب فان أقر بالملك وادّعى رهنا أو اجارة كلف بينة أو عينا فقال ليست لي أو أضافها لمن تتعذر مخاصمته لم تنزع ولا تنصرف الخصومة بل يحلف انه لا يلزمه تسليم أو يقيم المدّعى بينة وان أقر بها لحاضر وصدقه صارت الخصومة معه أو لغائب انصرفت فان أقام المدّعى بينة فقضاء على غائب والا وقف الامر الى قدومه وما قبل اقرار رقيق به كعقوبة فالدعوى والجواب عليه وما لا كأرش فعلى السيد *(فصل)* سن تغليظ يمين لا في نجس أو مال لم يبلغ نصاب زكاة نقد ولم يره قاض بما في اللعان من زمان ومكان وزيادة أسماء وصفات ويحلف على البت لا في نفي مطلق الفعل لا ينسب له فعليه أو على نفي العلم ويعتبر نية الحاكم فلا يدفع اثم اليمين الفاجرة نحو تورية ومن طلب منه يمين على ما لو أقر به لزمه حلف ولا يحلف قاض على تركه ظلما في حكمه ولا شاهد أنه لم يكذب ولا مدعى صبا بل يمهل حتى يبلغ الا كافرا أنبت وقال تعجلته واليمين تقطع الخصومة حالا لا الحق فتسمع بينة المدعى بعد ولو قال الخصم حلفني فيحلف أنه لم يحلفني مكن *(فصل)* نكل بأن قال بعد قول القاضى احلف لا أو أنا ناكل أو سكت بعد ذلك فحكم بنكوله أو قال للمدعى احلف حلف المدعى وقضى له لا بنكوله ويمين الرد كاقرار الخصم فلا تسمع بعدها حجة بسقط فان لم يحلف المدعى سقط حقه وتسمع حجته فان أبدى عذرا كاقامة حجة أمهل ثلاثة ولا يمهل خصمه لذلك حين يستحلف الا برضا المدعى وان استمهل في ابتداء الجواب لذلك أمهل الى آخر المجلس ان شاء ومن طولب بجزية فادّعى مسقطا فان وافق الظاهر حلف والا طولب بها أو بزكاة فادعاه لم يطالب بها ولو ادعى ولي صبي أو مجنون حقا له فأنكر ونكل لم يحلف الولي *(فصل)* ادعى كل منهما شيأ وأقام بينة به وهو بيد ثالث سقطتا أو بيدهما أو لا بيد أحد فهو لهما أو بيد أحدهما رجحت بينته ان أقامها بعد بينة الخارج ولو أزيلت يده ببينة وأسندت بينته الى ما قبل ازالة يده واعتذر بغيبتها لكن لو قال الخارج هو ملكي اشتريته منك فقال بل ملكي رجح الخارج فلو أزيلت يده باقرار لم تسمع دعواه بغير

يعتق من كل نصفه (قلت) المذهب يعتق من كل نصفه والله أعلم ولو شهد أجنبيان أنه أوصى بعتق سالم وهو ثلثه ووارثان حائزان انه رجع عن ذلك ووصى بعتق غانم وهو ثلثه ثبتت لغانم فان كان الوارثان فاسقين لم يثبت الرجوع فيعتق سالم ومن غانم ثلث ماله بعد سالم

(فصل) شرط القائف مسلم عدل مجرب والاصح اشتراط حر ذكر لا عدد ولا كونه مدلجيا فاذا تداعيا مجهولا عرض عليه وكذا لو اشتركا في وطء فولدت ممكنا منهما وتنازعاه بأن وطئا بشبهة أو مشتركة لهما أو وطئ زوجته وطلق فوطئها آخر بشبهة أو نكاح فاسد أو أمته فباعها فوطئها المشترى ولم يستبرئ واحد منهما وكذا لو وطئ منكوحة في الاصح فاذا ولدت لما بين ستة أشهر وأربع سنين من وطئيهما وادعياه عرض عليه فان تخلل بين وطئيهما حيضة فللثاني الا أن يكون الاول زوجا في نكاح صحيح وسواء فيهما اتفقا اسلاما وحرية أم لا

(كتاب العتق) انما يصح من مطلق التصرف ويصح تعليقه واضافته الى جزء فيعتق كله وصريحه تحرير واعتاق وكذا فك رقبة في الاصح ولا يحتاج الى نية ويحتاج اليها كنايته وهي لا ملك لي عليك لا سلطان لا سبيل لا خدمة أنت سائبة أنت مولاي وكذا كل صريح أو كناية للطلاق وقوله لعبد أنت حرة ولأمة أنت حر صريح ولو قال عتقك اليك أو خيرتك ونوى تفويض العتق اليه فأعتق نفسه في المجلس عتق أو أعتقتك على ألف أو أنت حر على ألف فقبل أو قال له العبد أعتقني على ألف فأجابه عتق في الحال ولزمه ألف ولو قال بعتك نفسك بألف فقال اشتريت فالمذهب صحة البيع ويعتق في الحال وعليه الالف والولاء لسيده ولو قال لحامل أعتقتك أو أعتقتك دون حملك عتقا ولو أعتقه عتق دونها ولو كانت لرجل والحمل لآخر لم يعتق أحدهما بعتق الآخر واذا كان بينهما عبد فأعتق أحدهما كله أو نصيبه عتق نصيبه فان كان معسرا بقي الباقي لشريكه والا سرى اليه أو الى ما أيسر به وعليه قيمة ذلك يوم الاعتاق وتقع السراية بنفس الاعتاق وفي قول بأداء القيمة وقول ان دفعها بان أنها بالاعتاق واستيلاد أحد الشريكين الموسر يسرى وعليه قيمة نصيب شريكه وحصته من مهر مثل وتجرى الاقوال في وقت حصول السراية فعلى الاول والثالث لا تجب قيمة حصته من الولد ولا يسرى تدبير ولا يمنع السراية دين مستغرق في الاظهر ولو قال لشريكه الموسر أعتقت نصيبك فعليك قيمة نصيبي فأنكر صدق بيمينه فلا يعتق نصيبه ويعتق نصيب المدعى باقراره ان قلنا يسرى بالاعتاق ولا يسرى الى نصيب المنكر ولو قال لشريكه ان أعتقت نصيبك فنصيبي حر بعد نصيبك فأعتق الشريك وهو موسر سرى الى نصيب الاول ان قلنا السراية بالاعتاق وعليه قيمته ولو قال فنصيبي حر قبله فأعتق الشريك فان كان المعتق معسرا عتق نصيب كل عنه والولاء لهما وكذا ان كان موسرا وأبطلنا الدور والا فلا يعتق شئ ولو كان عبد لرجل نصفه ولآخر ثلثه ولآخر سدسه فأعتق الآخران نصيبيهما معا فالقيمة عليهما نصفان على المذهب وشرط السراية اعتاقه باختياره فلو ورث بعض ولده لم يسر والمريض معسر الا في ثلث ماله والميت معسر فلو أوصى بعتق نصيبه لم يسر *(فصل)* اذا ملك أهل تبرع أصله أو فرعه عتق ولا يشترى لطفل قريبه ولو وهب له أو وصى له فان كان كاسبا فعلى الولي قبوله

ويعتق